ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

OLIVEIRA SÁ ENGENHARIA EIRELI

WELLINGTON OLIVEIRA SÁ, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 27943960 SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº 639.494.511-02, residente e domiciliado na Rua São Pedro, nº 1.188, bairro Centro, Juazeiro do Norte/CE, CEP 63010-010, resolve, por este instrumento particular, constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, na forma do art. 980-A do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e, supletivamente, no que couber, pelas normas aplicáveis às sociedades limitadas, nos termos do § 6º do mesmo artigo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL

A empresa girará sob o nome empresarial OLIVEIRA SÁ ENGENHARIA EIRELI, formado pela inclusão da expressão "EIRELI" após a denominação, conforme o § 1º do art. 980-A do Código Civil, e poderá utilizar o nome fantasia "Oliveira Sá Engenharia".

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE

A empresa terá sede na Avenida Leão Sampaio, nº 3.450, sala 208, bairro Lagoa Seca, Juazeiro do Norte/CE, CEP 63040-000, podendo abrir e encerrar filiais, escritórios e outras dependências em qualquer parte do território nacional, por decisão do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

A empresa tem por objeto serviços de engenharia civil, elaboração de projetos e gerenciamento de obras.

§ 1º As atividades da empresa correspondem aos seguintes códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas: 7112-0/00 – serviços de engenharia; e 7119-7/99 – atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.

§ 2º A responsabilidade técnica pelas atividades de engenharia será exercida pelo titular, engenheiro civil regularmente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará – CREA-CE, ou por outro profissional legalmente habilitado, com a respectiva anotação no referido Conselho.

CLÁUSULA QUARTA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Ceará, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL

O capital da empresa é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato pelo titular, em moeda corrente do País, valor não inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País, conforme exige o art. 980-A do Código Civil.

Titular	Capital subscrito e integralizado (R$)	Participação
WELLINGTON OLIVEIRA SÁ	150.000,00	100%

Titular	Capital subscrito e integralizado (R$)	Participação
Total	150.000,00	100%

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao valor do capital integralizado, não respondendo ele, com o seu patrimônio pessoal, pelas obrigações da empresa, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa caberá ao titular WELLINGTON OLIVEIRA SÁ, que a exercerá isoladamente, por prazo indeterminado, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao objeto social, especialmente em avais, fianças e endossos de favor.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRÓ-LABORE

O titular poderá fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, em valor compatível com os resultados da empresa, observadas as disposições da legislação tributária e previdenciária.

CLÁUSULA NONA – DO EXERCÍCIO SOCIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES

O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou as perdas apurados.

Parágrafo único. Os lucros apurados poderão ser distribuídos ao titular ou mantidos em reserva, a seu critério, podendo a empresa levantar balanços intermediários para a distribuição antecipada de lucros.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DECLARAÇÃO DE TITULARIDADE ÚNICA

O titular declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada, em atendimento ao § 2º do art. 980-A do Código Civil, segundo o qual a pessoa natural que constituir empresa dessa modalidade somente poderá figurar em uma única empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FALECIMENTO OU DA INCAPACIDADE DO TITULAR

Falecendo ou sendo interditado o titular, a empresa poderá continuar suas atividades com os herdeiros, sucessores ou o representante legal do incapaz, que deverão, no prazo legal, promover a alteração deste ato constitutivo. Não sendo possível a continuidade, ou inexistindo interesse dos herdeiros e sucessores, a empresa será dissolvida e liquidada na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O titular declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do art. 1.011, § 1º, do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Juazeiro do Norte/CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e das obrigações resultantes deste ato constitutivo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estar assim constituída a empresa, o titular firma o presente instrumento em via única, para que produza seus efeitos legais após o arquivamento na Junta Comercial do Estado do Ceará.

Juazeiro do Norte/CE, 2 de setembro de 2019.

WELLINGTON OLIVEIRA SÁ

Titular e administrador

Visto: Natália Esmeraldo Landim – OAB/CE nº 24.719

```
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ — JUCEC
Certifico o registro em 16/09/2019 sob o nº 85968858543
Protocolo: 19/239.806-5 | NIRE: 23138212247
Empresa: OLIVEIRA SÁ ENGENHARIA EIRELI | CNPJ: 32.604.032/0001-92
Autenticação: 3D9A6F0E2B71C845A0E6D19F
```